2026년 37회 공인중개사 시험대비

부동산 세법 입문강의 (11~12월 과정 1주차 – 25.11.15)

이 혁

공인중개사 부동산 세법 출제 빈도 분석 및 학습 방법

1. 기출문제 빈도 분석표

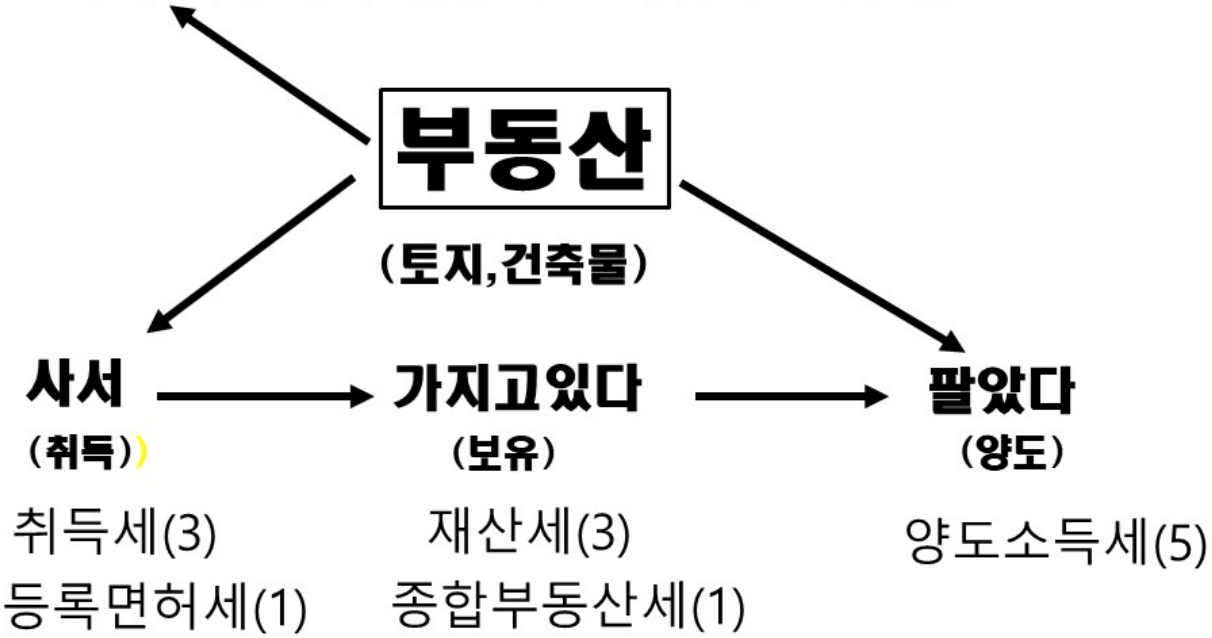
구 분		31회	32회	33회	34회	35회	36회
조 세 총 론		1	2	2	2	2	2
지방세	취 득 세	1.5	2	2	2	3	2
	등록면허세	2.5	1	1	2	0	1
	재 산 세	3	2.5	2	2	3	3
	지역자원시설세						
	소 계	9		7	8	8	8
국세	종합부동산세	1	2.5	2	2	2	2
	소 득 세	5	6	5	5	5	5
	종합소득세			2	1	1	1
	소 계	7		9	8	8	8
총 계		16	16	16	16	16	16

2. 제 37회 공인중개사 시험 수험전략

1. 공인중개사 시험은 학문을 하는 것이 아니라 5지 선다형(O,X 문제) 객관식 자격증 시험입니다.
2. 자신에게 맞는 체계적인 학습 계획이 필요합니다.
3. 단순 암기가 아니라 기본적인 개념과 용어에 대한 이해가 필요합니다.
4. 기출문제를 꼭 풀어봐야 합니다.
5. 공인중개사 시험 합격 점수는 평균 60점이고 절대평가라는 것이 중요합니다.
   (공법 : 20개 공시세법 : 22개 중개사법 : 30개)
6. 마지막으로 우리는 콩나물 콩이다. 라고 생각하시기 바랍니다.

부동산 세법이란?

: 부동산 거래 과정에서 발생되는 세금에 관한 법



사례)
충남 천안에 거주하는 甲은 2026년 1월 25일에 乙로부터 서울시 종로구에 소재하는 부동산을 3억에 취득하여 2030년 3월 1일에 丙에게 10억원에 양도하였다.

乙 → **甲** → 丙

1. 甲이 납부하여야 할 세금은?

취득세(등록면허세), 재산세, 종합부동산세, 양도소득세

2. 과세주체

(1) 국 가(국세)

: 소득세, 종합부동산세, 법인세, 부가가치세, 종합부동산세 등

(2) 지방자치단체(지방세)

: 취득세, 등록면허세, 재산세, 지방교육세, 지방소득세, 지방소비세, 지역자원시설세, 주민세, 자동차세, 담배소비세, 레저세

① 취득세 : 특별시, 광역시, 도세

② 등록면허세 : 도세 및 구세

③ 재산세 : 시, 군, 구세

▸ 별도합산대상 토지의 경우 재산세는 시 군 구별로 합산하여 과세하고 종합부동산세는 전국의 별도합산대상토지를 소유자별로 합산하여 과세한다.(ㅇ)

3. 무엇에 대하여? (과세대상 : 부동산)

조세 부과의 목적이 되는 소득,재산,행위 등을 과세대상 또는 과세객체라 한다.

4. 누가 내야 할까요? ➡ 납세의무자

취득세 : 사실상 취득자
등록면허세 : 등기 등록을 하는자(명의자)
재산세 : 과세기준일 현재 사실상 소유자
종합부동산세 : 일정금액(9억/ 80억/5억)을 초과하는 자
양도소득세 : 양도자

참고) 국세와 지방세 구분

구 분	국 세	지방세
취득세		
등록면허세		
재산세		
종합부동산세		
양도소득세		

5. 얼마에 대하여 (과세표준 x 세율)?

(1) 과세표준: 세법에 의하여 세액산출의 기초가 되는 과세물건의 수량 또는 가액을 말한다.

1) 취득세 (취득당시가액)

① 사실상 취득가격
② 시가표준액
③ 시가인정액

2) 등록면허세(등기 등록당시가액)

구 분		과세표준	세 율	비 고
보존등기		부동산가액	1,000분의 8	① 주택 유상거래의 경우 해당 주택의 취득세율에 100분의 50을 곱한 세율을 적용한다. ② 6,000원 미만 경우에는 그 세액을 6,000원으로 한다.
이전 등기	상 속	부동산가액	1,000분의 8	
	증여 등 무상	부동산가액	1,000분의 15	
	유 상	부동산가액	1,000분의 20	
지역권설정 및 이전		요역지가액	1,000분의 2	
전세권설정 및 이전		전세금액	1,000분의 2	
임차권설정 및 이전		월 임대차금액	1,000분의 2	
가압류, 가처분, 경매신청, 저당권		채권금액	1,000분의 2	
지상권		부동산가액	1,000분의 2	
가등기		부동산가액 또는 채권금액	-	
합필등기, 지목변경, 말소등기, 건물구조변경		매 1건당	6,000원	-

3) 재산세 과세표준(개인, 법인 원칙 : 시가표준액)

① 토지와 건축물(50 ~ 90%) : 과세기준일 현재 시가표준액×공정시장가액비율(70%)

② 주택(40 ~ 80%) : 과세기준일 현재 시가표준액×공정시장가액비율(60%)

③ 선박, 항공기 : 과세기준일 현재 시가표준액

4) 공시가격(재산세/ 종합부동산세)

토지 주택의 공시가격(국세 : 기준시가 지방세 : 시가표준액)

구 분		기준시가	시가표준액
토 지		개별공시지가	개별공시지가
주 택	단독주택	개별주택가격	개별주택가격
	공동주택	공동주택가격	공동주택가격

▸ 토지분 재산세 과세표준은 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 한다.( )

▸ 토지분 재산세 과세표준은 개별공시지가에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 한다.( )

5) 종합부동산세 과세표준

① 주 택

납세의무자별로 주택의 공시가격을 합한 금액에서 9억원을 공제한 금액(1세대 1주택 단독명의자는 12억원 공제)에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

② 종합합산과세대상 토지

납세의무자별로 당해 과세대상 토지의 공시가격을 합한 금액에서 5억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액

③ 별도합산과세대상 토지

납세의무자별로 당해 과세대상 토지의 공시가격을 합한 금액에서 80억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액

6) 양도소득세 과세표준

양도가액	·원칙: 실지거래가격 ·예외: 추계결정가액
-	
필요경비	·취득가액, 자본적 지출, 양도비용 또는 필요경비개산공제
⬇	
양도차익	
-	
장기보유특별공제	· 3년 이상 보유하고 양도하는 토지, 건물 및 조합원입주권. 거주자, 비거주자 모두 적용
⬇	
양도소득금액	·결손금은 소득별로 통산한다.
-	
양도소득기본공제	·소득별(부동산 등/주식 등/파생상품/신탁수익권)로 각각 연 250만원(미등기 자산은 제외)/거주자, 비거주자 모두 적용
⬇	
양도소득과세표준	

세액산출 계산 과정

과세표준	가액 금액 (종가세)	수량 면적 (종량세)
	⬇	⬇
X 세 율	%(정률세)	금액(정액세)
산출세액		

7. 세 율

① 정**률**세율

: 세율을 표시함에 백분비 또는 천분비로 표시되는 세율을 말한다.
(취득세, 재산세, 양도소득세의 일부 등)

㉠ 비례세율 : 과세표준 크기와 관계없이 일정하게 고정된 세율

1억원(취득) x 4% = 400만원(취득세)
5억원(취득) x 4% = 2,000만원(취득세)

㉡ 누진세율 : 과세표준이 증가할수록 세율도 점차 높아지는 세율
* 양도소득세 : 토지의 과세표준 3400만원

① 1400만원이하 : 6%
② 1400만원 초과 ~ 5000만원이하 : 15%

: 84만원 + (2,000만원 x 15% = 300만원) = 384만원

② 정액세율

㉠ 세율을 표시함에 있어서 화폐단위로 표시하는 세율을 말한다.

㉡ 등록면허세 중 일부(말소등기 - 건수)

③ 표준세율 : 재정상의 이유 또는 기타 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우 일정범위 내에서 과세권자가 가감 조정할 수 있는 세율로서 과세권자가 조례로 정하는 바에 따라 100분의 50의 범위 내에서 가감 조정할 수 있다.

* 취득세(중과세율은 적용하지 않음), 등록면허세(부동산 등기에 한함), 재산세(당해 연도만 적용)

구 분	취득세	등록면허세	재산세	종합부동산세	양도소득세
비례세율	O	O	O	법인(주택)	O
누진세율	X	X	O(별도,종합,주택)	O	O

▸ 부동산세법 흐름도

부동산 등(과세대상) → 납세의무자 → 과세표준 x 세율 → 부과징수

8. 어디에다 내야 할까요(납세지)?

① 국세 (인세) : 사람의 주소지 관할 세무서
② 지방세(물세) : 물건소재지 관할 지방자치단체

납 세 지

부동산
➡ 서울시 종로구 소재
➡ 甲 : 취득
충남 천안시 거주

취득세 : 서울시 종로구
등록면허세 : 서울시 종로구
재산세 : 서울시 종로구
종합부동산세 : 천안세무서
양도소득세 : 천안세무서

① 거주자 : 주소지 관할 세무서 또는 거소지 관할 세무서
② 비거주자 : 국내 사업자 소재지 관할 세무서(사업장이 없는 경우 원천 소득이 발생한 장소

참고) 거주자와 비거주자

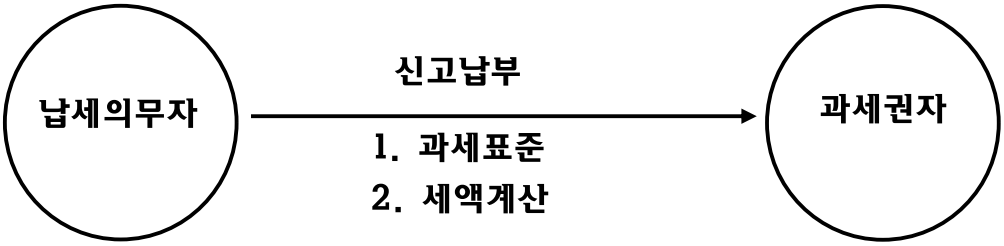
구분	정 의	납 세 의 무
거주자	국내 주소 또는 183일 이상 거소를 둔자	국내소득 + 국외소득
비거주자	거주자가 아닌 자	국내소득

9. 어떻게 징수할 것인가(납부방법)? ➜ 징수방법(신고납부, 보통징수, 특별징수(원천징수)
부동산 등(과세대상) → 납세의무자 → 과세표준 x 세율 → 부과징수

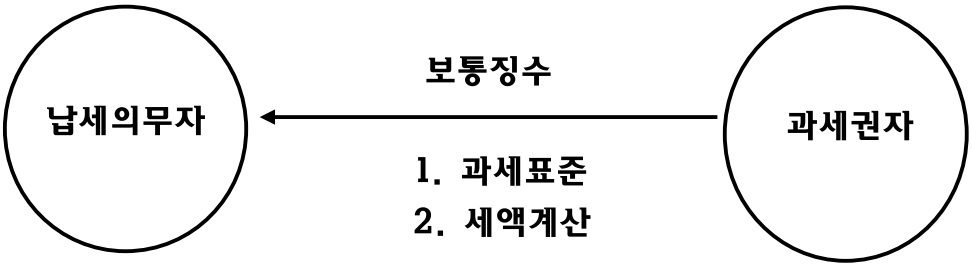
조세의 부과 징수 절차

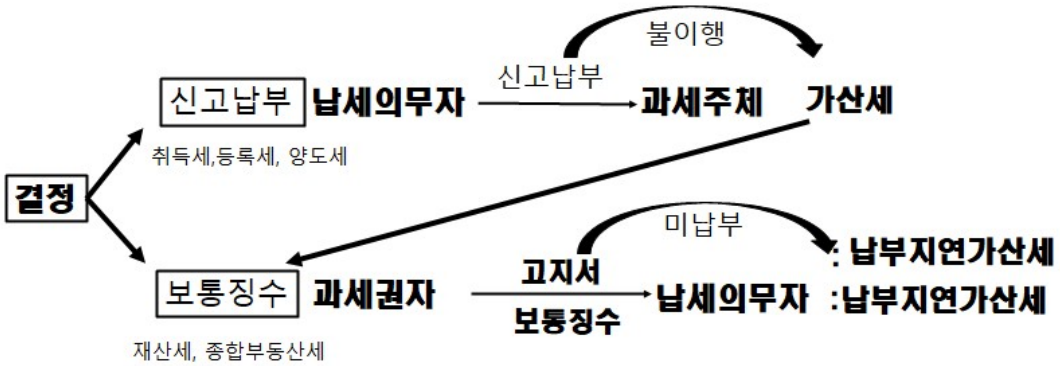
신고납부(신고납세)	보통징수(정부부과)
납세의무자가 그 납부할 조세의 과세표준과 세액을 신고하고 신고한 세금을 납부하는 것을 말한다.	국가 또는 지방자치단체가 과세표준과 세액을 계산하여 납세의무자에게 납세고지서를 발부하여 세금을 징수하는 방법을 말한다

① 신고납부



② 보통징수





10. 가산세

① 가산세

㉠ 가산세는 세법에서 규정하는 의무를 성실하게 이행을 확보하기 위하여 세법에 따라 산출한 세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.

㉡ 가산세는 해당 의무가 규정된 세법의 해당 국세나 지방세의 세목으로 한다. 다만 해당 국세나 지방세를 감면하는 경우에는 가산세는 감면대상에 포함하지 아니한다.

㉢ 가산세는 납부할 세액에 가산하거나 환급받을 세액에서 공제한다.

▸ 지방세를 감면하는 경우 가산세는 감면대상에 포함하지 아니한다.(36회기출)

구 분		가 산 세		
지방세	취득세 등록면허세	신고불성실가산세	무신고	무신고납부세액의 20%(부정 40%)
			과소신고	과소신고납부세액의10%(부정 40%)
		납부지연가산세		1일 22/100,000
국 세	양도소득세	신고불성실가산세	무신고	무신고납부세액의 20% (부정 : 40%)
			과소신고	과소신고납부세액의 10% (부정 : 40%)
		납부지연가산세		1일 22/100,000 (0.022%)

11. 납부

① 원칙 : 금전납부

② 예외 : 물납 또는 분할납부

구 분		재산세	종합부동산세	양도소득세
물납	요건	1000만원 초과	X	X
	대상	관할구역 내 부동산		
분납	요건	250만원 초과(3개월 이내)	250만원 초과(6개월 이내)	1000만원 초과(2개월 이내)
	금액	①500만원이하:250만원초과금액 ② 500만원초과:50/100이하금액	①500만원이하 : 250만원초과금액 ② 500만원초과:50/100이하금액	①2000만원이하:1000만원초과금액 ② 2000만원초과 : 50/100이하금액

㉠ 이상 이하 : 기준금액을 포함

㉡ 미만 초과 : 기준금액을 포함하지 않음

㉢ 숫자 뒤에 이상,이하,미만,초과가 붙으면 법적 기준이 된다.

ⓐ 재산세 납부세액이 250만원인 경우 분납이 가능하다.( )

ⓑ 취득가액이 50만원이하면 면세점을 적용한다.

→ 취득가액이 50만원이면 면세점을 적용한다( )

ⓒ 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원미만이면 징수하지 아니한다.

→ 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원이면 징수하지 아니한다.( )

ⓓ 재산세 납부세액이 500만원을 초과하는 경우 분납이 가능하다.( )

③ 최대 분납금액

구 분	분납요건	납부세액	최대분납금액
재산세	250만원 초과	400만원	150만원
		700만원	350만원
종합부동산세	250만원 초과	450만원	200만원
		800만원	400만원
양도소득세	1,0000만원 초과	1500만원	500만원
		3600만원	1800만원

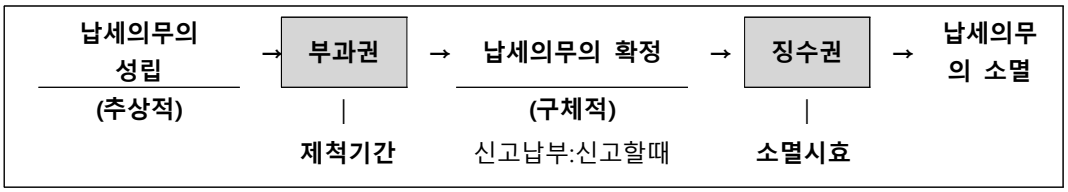
1. 재산세 납부세액이 400만원인 경우 최대 150만원까지 분할 납부 할 수 있다.( )
2. 재산세 납부세액이 400만원인 경우 100만원을 분할 납부 할 수 있다.( )

12. 부가세(지방교육세, 농어촌특별세)

독립적인 세원이 존재하지 않고 다른 조세를 부과할 때 부가적으로 과세되는 조세

본 세	부가세	본세의 감면시
취득세	·지방교육세 20%(표준세율에서 1,000분의 20을 차감한 세율을 적용한 세액) ·농어촌특별세 10%(1,000분의 20을 적용한 세액)	농어촌특별세 20%
등록면허세	지방교육세 20%	농어촌특별세 20%
재산세	지방교육세 20%	-
종합부동산세	농어촌특별세 20%	-
양도소득세	납부세액에는 부가세가 부과되지 않는다.	농어촌특별세 20%

13. 납세의무 성립 확정 소멸



1. 납세의무의 성립시기

(1) 지방세

구 분	납세의무성립(추상적)
취득세	과세물건을 취득하는 때
등록면허세	등기 또는 등록을 하는 때
재산세, 소방분 지역자원시설세	과세기준일(매년 6월 1일)
지방교육세	과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때
지방소득세	과세표준이 되는 소득세.법인세 납세의무가 성립하는 때
주민세(개인, 사업소)	과세기준일(매년 7월 1일)
수시부과하는 조세	수시부과 사유가 발생하는 때
무(과소)신고가산세	법정신고기한이 경과하는 때

(2) 국 세

구 분		납세의무성립
소득세	확정신고	과세기간이 끝나는 때
	예정신고	과세표준이 되는 금액이 발생한 달의 말일
	중간예납	중간예납기간이 끝나는 때
	원천징수	소득금액을 지급하는 때
종합부동산세		과세기준일(매년 6월 1일)
상속세		상속을 개시하는 때
증여세		증여 재산을 취득하는 때
인지세		과세문서를 작성하는 때
농어촌특별세		본세의 납세의무가 성립하는 때

2. 납세의무의 확정시기

① 신고납부 조세 : 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고하는 때(취득세, 등록면허세, 소득세)

② 부과주의 조세 : 과세권자가 결정하는 때(재산세, 종합부동산세 등)

▸ 취득세는 과세물건을 취득할 때 납세의무가 성립하고 취득세 신고를 하지 아니한 경우에는 과세권자가 결정할 때 납세의무가 확정된다.

3. 납세의무의 소멸

(1) 소멸사유

① 납부 ② 충당 ③ 부과취소

④ 부과권의 제척기간의 만료

⑤ 징수권의 소멸시효 완성

(2) 소멸사유 제외

① 부과철회

▸ 부과취소는 소멸사유지만 부과철회는 소멸사유가 아니다.

② 납세자의 사망 ③ 결손처분 ④ 법인합병

4. 조세채권의 소멸시효 또는 제척기간

① 제척기간

㉠ 국세 부과 제척기간

구 분		제척기간
원 칙	1. 역외거래에 부정행위로 국세를 포탈하거나 환급.공제시	15년
	2. 사기나 그 밖의 부정행위로 국세를 포탈.환급.공제시	10년
	3. 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 않은 경우	7년
	4. 기타	5년
상속세 증여세	- 부정행위로 상속세 증여세를 포탈.환급.공제받은 경우 - 신고서를 제출하지 않은 경우 - 거짓신고 또는 누락신고를 한 경우	15년
	- 기타의 경우	10년

▸ 부담부증여를 통한 양도시 채무인수한 부분은 양도소득세 과세대상이지만 제척기간은 증여세의 제척기간을 따른다.

제척기간과 소멸시효 기산일

① 신고.납부 세목 : 신고기한의 다음 날

② 보통징수 세목 : 납세의무 성립일

③ 소멸시효의 기산일

㉠ 신고에 의해 납세의무가 확정되는 조세 : 그 법정납부기한의 다음 날

㉡ 과세표준과 세액을 정부가 결정 경정하는 세액 : 그 고지에 따른 납부기한의 다음 날

제척기간	신고납부세목	신고기한의 다음 날
	보통징수세목	납세의무 성립일
소멸시효	신고납부세목	신고납부기한의 다음 날
	결정 경정	고지서에 따른 납부기한의 다음 날

㉡ 지방세 부과 제척기간

구 분		제척기간
지방세	- 사기나 그 밖의 부정 행위로 지방세를 포탈.환급.공제시 - 상속 또는 증여(부담부증여로 인한 취득 포함)를 원인으로 취득하는 경우와 명의신탁 약정으로 실권리자가 사실상 취득하는 경우로서 법정신고기한까지 신고서를 제출하지 않는 경우 - 타인의 명의로 법인의 주식 또는 지분을 취득하였지만 해당 주식 또는 지분의 실권리자인 자가 과점주주가 되어 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 보는 경우	10년
	- 법정신고기한까지 신고서를 제출하지 않은 경우	7년
	- 그 밖의 경우	5년

② 소멸시효

원 칙	5년	
예 외	10년	국세 : 5억원(가산세를 제외한 금액) 이상
		지방세 : 5천만원(가산세를 제외한 금액) 이상

③ 소멸시효의 중단과 정지(제척기간은 적용하지 아니한다)

용어정의

① 납부: 지방세 또는 국세를 과세권자에게 내는 것
② 충당: 납세의무자에게 환급할 조세와 납세의무자가 납부할 조세를 서로 상계
③ 부과: 부과란 지방자치단체의 장이 지방세기본법 또는 지방세관계법에 따라 납세의무자에게 지방세를 부담하게 하는 것을 말한다.
④ 징수: 징수란 지방자치단체의 장이 지방세기본법 또는 지방세관계법에 따라 납세자로부터 지방자치단체의 징수금을 거두어들이는 것을 말한다.
⑤ 제척기간: 이미 성립한 납세의무에 대하여 과세관청이 결정.경정 등을 통해 조세를 부과할 수 있는 권리를 행사할 수 있는 기간
⑥ 소멸시효: 과세관청이 조세징수권을 일정기간 동안 행사하지 않는 경우 그 조세징수권을 소멸시키는 제도
⑦ 지방자치단체 징수금
체납처분비 - 지방세

14.조세와 다른 채권의 관계

조세의 법정기일 전에 설정된 피담보채권 보다 그 재산에 대하여 부과된 조세는 항상 피담보 채권보다 우선하여 징수한다.

① 국세 : 상속세, 증여세, 종합부동산세
② 지방세 : 재산세, 자동차세, 소방분 지역자원시설세, 지방교육세(재산세와 자동차세에 부가되는 지방교육세만 해당)
③ 경매.공매시 해당 재산에 부과된 상속세, 증여세 및 종합부동산세와 재산세 등의 법정기일이 주택에 대한 전세권이나 임차인의 확정일자보다 늦은 경우 그 배분 예정액에 한하여 주택임차보증금에 먼저 배분할 수 있도록 한다.